

Rechtsanwälte Niester & Hornburg
Herrn Rechtsanwalt Sebastian Hornburg
Rathausplatz 2
17438 Wolgast

Seebad Heringsdorf, 10. Juli 2026

**Ergänzung zum laufenden Mandat — Bitte um IFG-Anfragen zur Ilse-Bus-Erweiterung im
Bediengebiet der Kaiserbäder**

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Hornburg,

anknüpfend an mein Erst-Anschreiben vom 25.06.2026 (Linie 290/291 Kaiserbäderlinie) bitte ich, im Rahmen des laufenden Mandats einen weiteren Sachverhalt aufzunehmen, der aus meiner Sicht mit demselben Betreiber (VVG mbH) zusammenhängt und die wirtschaftliche Beeinträchtigung des örtlichen Taxi-Gewerbes vertieft.

Sachverhalt Ilse-Bus. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG, Ukransenstraße 8, 17358 Torgelow, Geschäftsführer Dirk Zabel) betreibt seit dem 05.01.2026 einen Rufbus („Ilse-Bus“) in Teilen der Insel Usedom (Lieber Winkel, Usedomer Winkel, Amt Usedom Nord). Zum 01.04.2026 wurde das Bediengebiet auf die Kaiserbäder ausgeweitet: bedient werden seither die Ortsteile Gothen, Sellin, Alt-Sallenthin, Neu-Sallenthin und Bansin Dorf mit Anschluss an die Mobilitätsknoten Bansin Bahnhof, Bansin Seepark und Heringsdorf Bahnhof (Pressemitteilung Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 01.04.2026).

Betriebszeiten in der Kaiserbäder-Erweiterung: in der Nebensaison Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr, an Wochenenden 08:00–18:00 Uhr; in der Hauptsaison (01.04.–31.10.) täglich 08:00–20:00 Uhr. Fahrten sind bis 30 Minuten vor Wunschabfahrt telefonisch (03976 240 240, Mo–Fr 07:00–18:00 Uhr), per App oder online (ilse-bus.de) zu buchen. Der Ilse-Bus hat eine Kapazität von bis zu acht Fahrgästen je Fahrt; das Fahrprofil ist Tür-zu-Tür bzw. Haltepunkt-zu-Haltepunkt mit Sammelfahrt-Möglichkeit.

Für die Kaiserbäder-Erweiterung gilt ausdrücklich: „Der ILSE-Bus der Gemeinde Kaiserbäder kann mit der Kurkarte der Kaiserbäder sowie dem Deutschlandticket kostenfrei genutzt werden“ (Landkreis VG, Pressemitteilung vom 01.04.2026). Die Refinanzierung der Kurkarten-Nutzung erfolgt nach dem am 19.12.2025 zwischen der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf und der VVG unterzeichneten Vertrag über pauschale Zahlungen der Gemeinde an die VVG „pro Tages-, Übernachtungs- und Jahreskurkarte“ (Nordkurier vom 19.12.2025). Ergänzend fördert das Land Mecklenburg-Vorpommern die Rufbusverkehre im Landkreis Vorpommern-Greifswald 2026 mit rund 2 Millionen Euro (LK VG, PM 01.04.2026); der Kreisausschuss hat für den Rufbusaufbau bis 2028 insgesamt 3,3 Millionen Euro über die VMV mbH zur Verfügung gestellt (Nordkurier).

Der Ilse-Bus deckt damit im Kaiserbäder-Korridor ein Service-Profil ab, das in wesentlichen Punkten mit dem konzessionierten Taxi-Verkehr identisch ist (telefonische Buchung, Tür-zu-Tür, Sammelfahrten möglich), ohne dass der Taxi-Verkehr entsprechende Tarif-Privilegien (Kurkarten-Erstattung, Deutschland-Ticket-Akzeptanz) nutzen darf. Für den Ursprungs-Ilse-Bus im Amt Peenetal/Loitz ist als Rechtsgrundlage eine Genehmigung nach § 42 i.V.m. § 2 Absatz 6 PBefG dokumentiert (Zabel/Klemer/Mehlert, DER NAHVERKEHR 11/2019, S. 40). Auf welcher Genehmigung die Kaiserbäder-Erweiterung ab 01.04.2026 beruht, ist öffentlich nicht belegt; ebenso ist öffentlich nicht belegt, ob eine Prüfung der Auswirkungen auf das örtliche Taxi-Gewerbe (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG, § 14 PBefG-Anhörung) durchgeführt wurde.

Bitte. Ich möchte Sie bitten, im Rahmen des Mandats eine Informationsfreiheits-Anfrage nach LIFG M-V an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern (Außenstelle Stralsund), an den Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie an die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf zu richten. Konkret geht es um die folgenden Punkte:

1. **Rechtsgrundlage der Beförderung im Kaiserbäder-Segment ab 01.04.2026:** Auf welcher personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung wird der Ilse-Bus im Bediengebiet der Ortsteile Gothen, Sellin, Alt-Sallenthin, Neu-Sallenthin und Bansin Dorf mit Anschluss an Bansin Bahnhof/Seepark und Heringsdorf Bahnhof betrieben? Handelt es sich um eine Genehmigung nach § 42 i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG (Linienverkehr), nach § 44 PBefG (Linienbedarfsverkehr), nach § 41 Abs. 2 PBefG oder um eine andere Konstruktion? Bitte um Angabe von Aktenzeichen, Erteilungsdatum, Geltungsdauer, Genehmigungsinhaberin, festgelegtem Betriebsgebiet und ggf. Änderungsbescheiden zur Ursprungsgenehmigung des Ilse-Bus vom 15.12.2017 (Amt Peenetal/Loitz).
2. **Anhörung des Taxi-Gewerbes (§ 14 PBefG):** Wurde das im Bediengebiet der Kaiserbäder konzessionierte Taxi-Gewerbe (namentlich Funk-Taxi Heringsdorf, Inhaber Patrick Wydra) als „berührter Verkehrsträger“ gemäß § 14 PBefG vor Erteilung der Genehmigung angehört? Falls ja, bitte um Übersendung der Anhörungsprotokolle und ggf. abgegebenen Stellungnahmen sowie der Beteiligungsverfügung der Genehmigungsbehörde.
3. **Prüfung des Konkurrentenschutzes (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG):** Wurde vor Erteilung der Genehmigung eine Prüfung im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG (Vereinbarkeit mit dem bestehenden Taxi-Konzessionsbestand, Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxen-Gewerbes) durchgeführt? Falls ja, bitte um Übersendung der Bedarfsanalyse und Ergebnisdokumentation. Falls nein: aus welchen Gründen wurde davon abgesehen? Diese Frage berücksichtigt die höchstrichterliche Rechtsprechung, insbesondere BVerwG, Urt. v. 28.07.2021, 8 C 33.20, und VG Leipzig, Urt. v. 15.11.2024, wonach die Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxen-Gewerbes ein „in besonderer Weise wichtiges und schutzwürdiges Gemeinschaftsgut“ ist.
4. **Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (VO (EG) 1370/2007):** Auf welcher Rechtsgrundlage werden die kommunalen und Landkreis-Zuschüsse an den Ilse-Bus geleistet? Wurde eine Vorabkennzeichnung nach Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 im EU-Amtsblatt bzw. Bundesanzeiger veröffentlicht (Aktenzeichen, Datum, Fundstelle)? Wurde der Auftrag

ausgeschrieben, direkt vergeben nach Art. 5 Abs. 2 oder 5 Abs. 4 VO 1370/2007, oder beihilferechtlich nach Art. 107, 108 AEUV bzw. De-minimis-Verordnung notifiziert?

5. **Refinanzierungsvertrag Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ↔ VVG mbH vom 19.12.2025:** Bitte um Übersendung des Volltexts des Vertrages oder zumindest der wesentlichen Vertragsinhalte (Laufzeit, pauschale Zahlung pro Kurkarte in Euro, Anpassungs- und Kündigungsrechte, Bezug auf den Ilse-Bus im Kaiserbäder-Segment).
6. **Kurabgabesatzung und Gemeindevertretungs-Beschlüsse:** Bitte um Übersendung der aktuellen Kurabgabesatzung 2026 der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf sowie des Gemeindevertretungs-Beschlusses zur Beauftragung/Refinanzierung des Ilse-Bus (Beschluss-Nr., Datum, Sitzungsprotokoll).
7. **Fördersummen 2026 und Ansatz 2027:** Wie hoch ist die Gesamtfördersumme aus öffentlichen Mitteln (Gemeinden, Landkreis, Land, Kurabgabe) an die VVG mbH für den Betrieb des Ilse-Bus in der Kaiserbäder-Erweiterung seit 01.04.2026 (bisheriger Ist-Stand) sowie welche Ansätze wurden für die Haushaltsjahre 2026 (Gesamtjahr) und 2027 kalkuliert bzw. beschlossen? Getrennt darzustellen sind Landesmittel (rund 2 Mio. Euro laut PM LK VG vom 01.04.2026 für alle Rufbusverkehre im Landkreis), Kreisausschuss-Mittel (3,3 Mio. Euro bis 2028 laut Nordkurier), Kurabgabe-Refinanzierung und ggf. weitere Mittel.
8. **Fahrgaststatistik nach Tarifgruppe im Kaiserbäder-Segment:** Wie hoch ist seit 01.04.2026 der Anteil der Kurkarten-Nutzer und der Deutschland-Ticket-Nutzer an den Beförderungsfällen des Ilse-Bus in den Kaiserbäder-Ortsteilen? (Diese Frage zielt darauf, den touristischen Charakter des Verkehrs im Sinne von Art. 1 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 einordnen zu können.)
9. **Subunternehmer und Fahrzeugbestand:** Wer erbringt die Ilse-Bus-Fahrleistungen operativ im Kaiserbäder-Segment — die VVG mbH mit eigenen Fahrzeugen oder ortsansässige Taxi- bzw. Mietwagen-Unternehmen als Subunternehmer? Falls Subunternehmer: Wurden diese ausgeschrieben, welche Unternehmen erhielten Zuschlag, wie lange laufen die Verträge?

Rechtlicher Hintergrund. Die Antworten auf diese Fragen sind aus meiner Sicht für die im Erstmandat aufgeworfenen Fragen (Konkurrentenschutz § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG, Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxi-Gewerbes, Art. 3 Abs. 1 GG-Gleichheitssatz Bedarfsverkehr § 44 PBefG vs. Taxi § 47 PBefG) unmittelbar erheblich. Falls sich herausstellt, dass der Ilse-Bus im Kaiserbäder-Segment in erster Linie touristischen Zwecken dient — belegt durch einen hohen Kurkarten-Nutzeranteil —, wäre nach Art. 1 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 auch die Direktvergabe an ein inhouse-fähiges Verkehrsunternehmen rechtlich fraglich, mit denselben Folgen wie bei Linie 290/291.

Über eine kurze Rückmeldung, ob und in welcher Reihenfolge Sie die IFG-Anfragen einreichen möchten, würde ich mich freuen. Ich stelle das Belegmaterial (Recherche-Quellen mit URLs, Pressemitteilungen, Fachartikel) gern als weitere Anlage zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Wydra

Funk-Taxi Heringsdorf